



LEGISLACIÓN CONSOLIDADA



Constitución Española.

Cortes Generales

«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Referencia: BOE-A-1978-31229

- Preámbulo
- Título Preliminar
- 10 títulos
- Disposiciones(9)

169 artículos



ÍNDICE

Preámbulo	3
TÍTULO PRELIMINAR	3
TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentales	4
CAPÍTULO PRIMERO De los españoles y los extranjeros	5
CAPÍTULO SEGUNDO Derechos y libertades	5
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	5
Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos	5
CAPÍTULO TERCERO De los principios rectores de la política social y económica	5
CAPÍTULO CUARTO De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	5
CAPÍTULO QUINTO De la suspensión de los derechos y libertades	12
TÍTULO II De la Corona	12
TÍTULO III De las Cortes Generales	14
CAPÍTULO PRIMERO De las Cámaras	14
CAPÍTULO SEGUNDO De la elaboración de las leyes	17
CAPÍTULO TERCERO De los Tratados Internacionales	19
TÍTULO IV Del Gobierno y de la Administración	20
TÍTULO V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	22
TÍTULO VI Del Poder Judicial	24
TÍTULO VII Economía y Hacienda	25

PE
GA
SO



CO
LE
TA



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA



TÍTULO VIII.	De la Organización Territorial del Estado	28
CAPÍTULO PRIMERO.	Principios generales	28
CAPÍTULO SEGUNDO.	De la Administración Local	28
CAPÍTULO TERCERO.	De las Comunidades Autónomas CCAA	29
TÍTULO IX.	Del Tribunal Constitucional	35
TÍTULO X.	De la reforma constitucional	36
<i>Disposiciones adicionales</i>		37
<i>Disposiciones transitorias</i>		37
<i>Disposiciones derogatorias</i>		39
<i>Disposiciones finales</i>		39



CCAA



CRONOLOGÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (1978)

Fecha	Hecho	Quién	Cómo
31 octubre	Aprobada	Cortes Generales	Sesiones plenarias del Congreso y del Senado
6 diciembre	Ratificada	Pueblo español	Referéndum
27 diciembre	Sancionada y promulgada	Rey	Ante las Cortes
29 diciembre	Publicada y entrada en vigor	B.O.E.	

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 17 de febrero de 2024
Artículo 135

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la **justicia**, la **libertad** y la **seguridad** y **promover el bien** de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la **convivencia democrática** dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un **orden económico y social justo**.

Consolidar un **Estado de Derecho** que asegure el **imperio de la ley** como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los **derechos humanos**, sus **culturas y tradiciones**, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la **cultura y de la economía** para asegurar a todos una digna **calidad de vida**.

Establecer una **sociedad democrática avanzada**, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas **relaciones pacíficas y de eficaz cooperación** entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las **Cortes aprueban** y el **pueblo español ratifica** la siguiente

CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.

ESDD

1. España se constituye en un **Estado social y democrático de Derecho**, que propugna como **valores superiores** de su ordenamiento jurídico la **libertad**, la **justicia**, la **igualdad** y el **pluralismo político**.

2. La **soberanía nacional** reside en el **pueblo español**, del que emanan los **poderes del Estado**.

3. La **forma política** del Estado español es la **Monarquía parlamentaria**.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la **indisoluble unidad** de la Nación española, **patria común e indivisible de todos los españoles**, y reconoce y garantiza el **derecho a la autonomía** de las nacionalidades y regiones que la integran y la **solidaridad** entre todas ellas.

Artículo 3. LENGUA

1. El **castellano** es la **lengua** española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el **derecho a usarla**.

2. Las **demás lenguas españolas** serán también **oficiales en las** respectivas **Comunidades Autónomas** de acuerdo con sus Estatutos.

3. La **riqueza** de las distintas **modalidades lingüísticas** de España es un **patrimonio cultural** que será objeto de **especial respeto y protección**.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

BANDERA



Artículo 4.

1. La **bandera** de España está formada por **tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja**, siendo la **amarilla de doble anchura** que cada una de las **rojas**.
2. Los **Estatutos** podrán reconocer **banderas y enseñas** propias de las **Comunidades Autónomas**. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus **edificios públicos** y en sus **actos oficiales**.

CAPITAL

Artículo 5.

La **capital del Estado** es la **villa de Madrid**.

PARTIDOS POLÍTICOS



Artículo 6.

Los **partidos políticos** expresan el **pluralismo político**, **concurren** a la formación y manifestación de la **voluntad popular** y son **instrumento fundamental** para la **participación política**. Su **creación** y el **ejercicio** de su actividad son **libres** dentro del respeto a la **Constitución** y a la **ley**. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser **democráticos**.

SINDICATOS

Artículo 7.

Los **sindicatos de trabajadores** y las **asociaciones empresariales** **contribuyen** a la **defensa y promoción** de los **intereses económicos y sociales** que les son propios. Su **creación** y el **ejercicio** de su actividad son **libres** dentro del respeto a la **Constitución** y a la **ley**. Su **estructura interna** y **funcionamiento** deberán ser **democráticos**.

creacion y actividad ---> libres
estructura y funcionamiento --> democráticos

FFAA

Artículo 8.



1. Las **Fuerzas Armadas**, constituidas por el **Ejército de Tierra**, la **Armada** y el **Ejército del Aire**, tienen como misión garantizar la **soberanía e independencia de España**, **defender** su **integridad territorial** y el **ordenamiento constitucional**.

2. Una **ley orgánica** regulará las **bases de la organización militar** conforme a los principios de la presente **Constitución**.

PRINCIPIOS GARANTIZADOS

Artículo 9.

1. Los **ciudadanos** y los **poderes públicos** están **sujetos** a la **Constitución** y al resto del **ordenamiento jurídico**.

2. Corresponde a los **poderes públicos** promover las condiciones para que la **libertad** y la **igualdad** del individuo y de los grupos en que se integra sean **reales y efectivas**; remover los **obstáculos** que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la **participación** de todos los ciudadanos **en la vida política, económica, cultural y social**.

3. La **Constitución** **garantiza** el principio de **legalidad**, la **jerarquía normativa**, la **publicidad** de las normas, la **irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la **seguridad jurídica**, la **responsabilidad** y la interdicción de la **arbitrariedad** de los poderes públicos.



TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

ORDEN POLITICO Y PAZ SOCIAL

Artículo 10.

1. La **dignidad** de la persona, los **derechos inviolables** que le son **inherentes**, el libre desarrollo de la **personalidad**, el **respeto** a la **ley** y a los derechos de los demás son fundamento del **orden político** y de la **paz social**.

2. Las **normas** relativas a los **derechos fundamentales** y a las **libertades** que la **Constitución** reconoce **se interpretarán de conformidad con** la **Declaración Universal de Derechos Humanos** y los **tratados y acuerdos internacionales** sobre las mismas materias ratificados por España.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.

1. La **nacionalidad española** se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. **Ningún español de origen** podrá ser privado de su **nacionalidad**.
3. El Estado podrá concertar **tratados de doble nacionalidad** con los **países iberoamericanos** o con aquellos que **hayan tenido o tengan una particular vinculación** con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, **podrán naturalizarse** los españoles **sin perder su nacionalidad de origen**.

Artículo 12. **18+**

Los **españoles** son **mayores de edad** a los **dieciocho años**.



Artículo 13.

1. Los **extranjeros** gozarán en España de las **libertades** públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan **los tratados y la ley**.
2. Solamente los **españoles** serán titulares de los **derechos** reconocidos en el **artículo 23**, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por **tratado o ley** para el derecho de **sufragio activo y pasivo** en las elecciones municipales.
3. La **extradición** sólo se concederá en cumplimiento de un **tratado o de la ley**, atendiendo al **principio de reciprocidad**. Quedan **excluidos** de la extradición los **delitos políticos**, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La **ley** establecerá los términos en que los **ciudadanos de otros países** y los **apátridas** podrán gozar del derecho de **asilo** en España.

Mod. Art. 13.2 (28 agosto 1992) - sufragio activo y pasivo



CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son **iguales ante la ley**, sin que pueda prevalecer **discriminación** alguna por razón de **nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social**.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.

Todos tienen **derecho** a la **vida** y a la **integridad física y moral**, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a **tortura** ni a **penas o tratos inhumanos o degradantes**. Queda **abolida** la **pena de muerte**, salvo lo que puedan disponer las **leyes penales** militares para **tiempos de guerra**.

Artículo 16. Libertad ideológica

1. Se garantiza la **libertad ideológica, religiosa y de culto** de los **individuos** y las comunidades sin más **limitación**, en sus manifestaciones, que la necesaria para el **mantenimiento del orden público** protegido por la **ley**.
2. **Nadie** podrá ser **obligado a declarar** sobre su **ideología, religión o creencias**.
3. **Ninguna confesión** tendrá **carácter estatal**. Los **poderes públicos** tendrán en cuenta las **creencias religiosas** de la sociedad española y mantendrán las consiguientes **relaciones de cooperación** con la Iglesia Católica y las demás confesiones.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA**Artículo 17. LIBERTAD Y SEGURIDAD + DETENCIONES**

1. Toda persona tiene **derecho a la libertad y a la seguridad**. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La **detención preventiva** no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el **plazo máximo de setenta y dos horas**, el detenido deberá ser puesto **en libertad o a disposición de la autoridad judicial**.

3. Toda persona detenida debe ser **informada** de **forma inmediata**, y de modo que le sea **comprensible**, de sus **derechos** y de las **razones** de su detención, **no** pudiendo ser **obligada a declarar**. Se garantiza la asistencia de **abogado** al detenido **en las diligencias policiales y judiciales**, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de **«habeas corpus»** para producir la **inmediata puesta a disposición judicial** de **toda persona detenida ilegalmente**. Asimismo, por ley se determinará el **plazo máximo de duración** de la **prisión provisional**.

Duración:
1º Estrictamente necesario
2º < 72 hrs
= libertad/
dispo. judicial

Abogado:
se garantiza
- diligencias
policiales
y judiciales

habeas corpus:
dispo judicial
- detenido ilegal

Artículo 18.

1. Se garantiza el **derecho al honor**, a la **intimidad** personal y familiar y a la **propia imagen**.

2. El **domicilio** es **inviolable**. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin **consentimiento del titular o resolución judicial**, salvo en caso de **flagrante delito**.

3. Se garantiza el **secreto** de las **comunicaciones** y, en especial, de las **postales**, **telegráficas** y **telefónicas**, **salvo resolución judicial**.

4. La ley limitará el **uso de la informática** para garantizar el **honor** y la **intimidad** personal y familiar de los ciudadanos y el **pleno ejercicio** de sus **derechos**.

**Artículo 19. Residencia-circulación**

Los españoles tienen **derecho a elegir libremente** su **residencia** y a **circular** por el **territorio nacional**.

Asimismo, tienen derecho a **entrar y salir libremente de España** en los términos que la ley establezca. Este derecho **no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos**.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A **expresar y difundir** libremente los **pensamientos, ideas y opiniones** mediante la **palabra**, el **escrito** o cualquier **otro medio** de reproducción.

b) A la **producción y creación** literaria, artística, científica y técnica.

c) A la **libertad de cátedra**.

d) A **comunicar o recibir** libremente **información veraz** por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la **cláusula de conciencia** y al **secreto profesional** en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos **no** puede restringirse mediante ningún tipo de **censura** previa.

3. La ley regulará la **organización** y el **control** parlamentario de los **medios de comunicación** social dependientes del Estado o de cualquier ente público y **garantizará** el **acceso** a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el **pluralismo** de la **sociedad** y de las diversas **lenguas de España**.

4. Estas libertades tienen su **límite** en el respeto a los **derechos** reconocidos en este Título, en los **preceptos** de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al **honor**, a la **intimidad**, a la **propia imagen** y a la protección de la **juventud** y de la **infancia**.

5. Sólo podrá acordarse el **secuestro** de **publicaciones, grabaciones y otros medios de información** en virtud de **resolución judicial**.

**Resolución judicial**

Art 17.4 Habeas Corpus

Art 18.2 Domicilio inviolable

Art 18.3 Secreto comunicaciones

Art 20.5 Secuestro publicaciones

Art 22.4 Disolución asociaciones - **motivada**

Art 34.2 Disolución fundaciones - **motivada**



VERBOS IMPORTANTES EN EL T. PRELIMINAR Y EL T. I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA		
Verbo	Artículo	Contenido
Se garantiza 	9.3	Principios (legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad, seguridad, responsabilidad, y arbitrariedad)
	16.1	Libertad ideológica, religiosa y de culto
	17.3	Asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales
	18 18.1	Derecho al honor, a la intimidad personalidad y familiar y a la propia imagen
	18.3	Secreto de las comunicaciones
	37.1	Derecho a la negociación colectiva laboral
	38	Libertad de empresa
	46	Los poderes públicos - el patrimonio histórico, cultural y artístico
	50	Los poderes públicos - suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (pensiones)
	51	Los poderes públicos - Defensa de los consumidores y usuarios
Se limita 	18.4	Uso de la informática
	28.1	La ley - ejercicio de sindicación a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar
Se reconoce 	(Y garantiza) 2	Derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y la solidaridad entre ellas
	4.2	Los Estatutos - banderas y enseñas de las CCAA
	(Y protege) 20.1	Libertad de expresión y de cátedra
	21.1	Reunión pacífica y sin armas
	22.1	Derecho de asociación
	27 27.1	Libertad de enseñanza
	27.6	Libertad de creación de centros docentes
	27.10	Autonomía de las Universidades
	28.2	Derecho a la huelga
	33.1	Derecho a la propiedad privada y a la herencia
	34.1	Derecho de fundación para fines de interés general
	43.1	Derecho a la protección de la salud
Se prohíbe 	22.5	Asociaciones secretas y de carácter paramilitar
	26	Tribunales de Honor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA**Artículo 21. Reuniones**

1. Se reconoce el **derecho de reunión pacífica y sin armas**. El ejercicio de este derecho **no necesitará autorización previa**.
2. En los casos de **reuniones** en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de **alteración del orden público**, con peligro para personas o bienes.

**Artículo 22. Asociación**

1. Se reconoce el **derecho de asociación**.
2. Las **asociaciones** que persigan **finés** o utilicen **medios** tipificados como **delito** son **ilegales**.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán **inscribirse** en un **registro** a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser **disueltas o suspendidas** en sus actividades en virtud de **resolución judicial motivada**.
5. Se **prohíben** las **asociaciones secretas** y las de **carácter paramilitar**.

Ilegales-fines o medios tipificados como delito
Prohibidas-secretas y carácter paramilitar

Artículo 23. Asuntos públicos

1. Los ciudadanos tienen el **derecho a participar en los asuntos públicos**, **directamente o por medio de representantes**, libremente elegidos en elecciones periódicas por **sufragio universal**.
2. Asimismo, tienen derecho a **acceder** en condiciones de **igualdad** a las **funciones y cargos públicos**, con los requisitos que señalen las **leyes**.

Artículo 24. Tutela judicial

1. Todas las personas tienen **derecho a obtener la tutela efectiva** de los **jueces y tribunales** en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, **sin** que, en ningún caso, pueda **producirse indefensión**.
2. Asimismo, todos tienen **derecho** al **Juez ordinario predeterminado** por la ley, a la **defensa** y a la **asistencia de letrado**, a **ser informados** de la acusación formulada contra ellos, a un **proceso público sin dilaciones indebidas** y **con todas las garantías**, a utilizar los **medios de prueba** pertinentes para su defensa, a **no declarar contra sí mismos**, a **no confesarse culpables** y a la **presunción de inocencia**.

La **ley** regulará los casos en que, **por razón de parentesco o de secreto profesional**, **no** se estará **obligado a declarar** sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25. Condenas/penas

1. Nadie puede ser **condenado o sancionado** por **acciones u omisiones** que en el **momento** de producirse **no constituyan delito, falta o infracción** administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las **penas privativas de libertad** y las **medidas de seguridad** estarán orientadas hacia la **reeducación y reinserción social** y **no** podrán consistir en **trabajos forzados**. El **condenado** a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los **derechos fundamentales** de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del **fallo condenatorio**, el **sentido de la pena** y la **ley penitenciaria**. En todo caso, tendrá derecho a un **trabajo remunerado** y a los beneficios correspondientes de la **Seguridad Social**, así como al acceso a la **cultura** y al **desarrollo** integral de su **personalidad**.
3. La Administración civil **no** podrá imponer sanciones que, **directa o subsidiariamente**, impliquen **privación de libertad**.

Artículo 26. Tribunales de honor

1. **Se prohíben los Tribunales de Honor** en el ámbito de la **Administración civil** y de las **organizaciones profesionales**.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA**Artículo 27. Educación**

- Libertad de enseñanza
- Libertad creación centros
- Autonomía Universidades

1. Todos tienen el **derecho a la educación**. Se reconoce la **libertad de enseñanza**.
2. La educación tendrá por **objeto** el **pleno desarrollo** de la **personalidad** humana en el respeto a los **principios democráticos de convivencia** y a los **derechos y libertades fundamentales**.
3. Los **poderes públicos** garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la **formación religiosa y moral** que esté **de acuerdo con sus propias convicciones**.
4. La **enseñanza básica** es **obligatoria y gratuita**.
5. Los **poderes públicos** garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una **programación** general de la **enseñanza** con **participación efectiva** de todos los **sectores** afectados y la **creación de centros docentes**.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la **libertad de creación de centros docentes**, dentro del **respeto a los principios constitucionales**.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el **control y gestión** de todos los **centros** sostenidos por la Administración con **fondos públicos**, en los términos que la ley establezca.
8. Los **poderes públicos** **inspeccionarán y homologarán** el **sistema educativo** para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los **poderes públicos** **ayudarán a los centros** docentes que reúnan los **requisitos** que la ley establezca.
10. Se reconoce la **autonomía** de las **Universidades** en los términos que la ley establezca.

Poderes públicos:
-Inspeccionan
-Homologan
-Ayudan

Artículo 28. Sindicación/huelga

1. Todos tienen **derecho a sindicarse libremente**. La ley podrá **limitar o exceptuar** el ejercicio de este derecho **a las Fuerzas o Institutos armados** o a los **demás Cuerpos** sometidos a **disciplina militar** y regulará las **peculiaridades** de su ejercicio para los **funcionarios públicos**. La **libertad sindical** comprende el **derecho a fundar sindicatos** y a **afiliarse** al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a **formar confederaciones** y a **fundar organizaciones sindicales internacionales** o a afiliarse a las mismas. **Nadie** podrá ser **obligado a afiliarse** a un sindicato.
2. Se reconoce el **derecho a la huelga** de los **trabajadores** para la **defensa** de sus **intereses**. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las **garantías** precisas para **asegurar** el mantenimiento de los **servicios esenciales** de la comunidad.

Sindicarse - todos
Huelga - trabajadores

Artículo 29. Petición individual y colectiva

1. Todos los españoles tendrán el **derecho de petición individual y colectiva**, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los **miembros** de las **Fuerzas o Institutos armados** o de los **Cuerpos** sometidos a **disciplina militar** podrán ejercer este derecho **sólo individualmente** y con arreglo a lo dispuesto en su **legislación específica**.

Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos**Artículo 30. Defensa España**

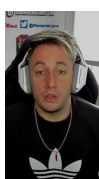
1. Los españoles tienen el **derecho** y el **deber** de **defender** a **España**.
2. La ley fijará las **obligaciones militares** de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la **objeción de conciencia**, así como las demás causas de exención del **servicio militar obligatorio**, pudiendo imponer, en su caso, una **prestación social sustitutoria**.
3. Podrá establecerse un **servicio civil** para el cumplimiento de **finés de interés general**.
4. Mediante ley podrán regularse los **deberes de los ciudadanos** en los casos de **grave riesgo, catástrofe o calamidad pública**.

**Artículo 31. Gasto público**

1. Todos contribuirán al **sostenimiento de los gastos públicos** de acuerdo con su **capacidad económica** mediante un **sistema tributario justo** inspirado en los **principios de igualdad y progresividad** que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse **prestaciones personales o patrimoniales** de **carácter público** con arreglo a la ley.

**Artículo 32. Matrimonio**

1. El hombre y la mujer tienen **derecho a contraer matrimonio** con **plena igualdad jurídica**.
2. La ley regulará las **formas de matrimonio**, la **edad y capacidad** para contraerlo, los **derechos y deberes** de los cónyuges, las **causas de separación** y disolución y sus **efectos**.

**Artículo 33. Propiedad privada**

1. Se reconoce el **derecho a la propiedad privada y a la herencia**.
2. La **función social** de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser **privado** de sus **bienes y derechos** sino por causa justificada de **utilidad pública o interés social**, mediante la correspondiente **indemnización** y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

**Artículo 34. Fundación**

1. Se reconoce el **derecho de fundación** para **finés de interés general**, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

**Artículo 35. Trabajo**

1. Todos los españoles tienen el **deber de trabajar** y el **derecho al trabajo**, a la **libre elección** de **profesión u oficio**, a la **promoción** a través del trabajo y a una **remuneración suficiente** para satisfacer **sus necesidades y las de su familia**, sin que en ningún caso pueda hacerse **discriminación por razón de sexo**.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Deber-trabajar
Derecho-trabajo

**Artículo 36. Colegios profesionales**

La ley regulará las **peculiaridades propias** del **régimen jurídico** de los **Colegios Profesionales** y el **ejercicio** de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser **democráticos**.

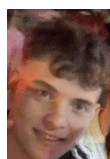
Art.6(partidos políticos) y Art.7 (sindicatos)
estructura interna y funcionamiento - **democrático**

Artículo 37. Negociación

1. La ley garantizará el **derecho a la negociación colectiva laboral** entre los **representantes** de los **trabajadores y empresarios**, así como la **fuerza vinculante de los convenios**.
2. Se reconoce el **derecho** de los **trabajadores y empresarios** a adoptar **medidas de conflicto colectivo**. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las **garantías** precisas para **asegurar** el funcionamiento de los **servicios esenciales** de la comunidad.

**Artículo 38. Libertad de empresa**

Se reconoce la **libertad de empresa** en el marco de la **economía de mercado**. Los poderes públicos garantizan y protegen su **ejercicio** y la **defensa de la productividad**, de acuerdo con las **exigencias** de la **economía general** y, en su caso, de la **planificación**.



Poderes públicos(menos art 42 y art 52) CAPÍTULO TERCERO**De los principios rectores de la política social y económica****Artículo 39. Familia**

1. Los poderes públicos aseguran la **protección social, económica y jurídica de la familia**.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la **protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley** con independencia de su filiación, **y de las madres, cualquiera que sea su estado civil**. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar **asistencia** de todo orden **a los hijos** habidos dentro o fuera del matrimonio, **durante** su **minoría de edad** y en los **demás casos** en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la **protección** prevista en los **acuerdos internacionales** que velan por sus derechos.

Artículo 40. Progreso social y políticas profesionales

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el **progreso social y económico** y para una **distribución de la renta regional y personal más equitativa**, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una **política orientada al pleno empleo**.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la **formación y readaptación** profesionales; velarán por la **seguridad e higiene** en el trabajo y garantizarán el **descanso** necesario, mediante la **limitación de la jornada laboral**, las **vacaciones periódicas** retribuidas y la **promoción de centros** adecuados.

Artículo 41. Seguridad social

Los poderes públicos mantendrán un **régimen público de Seguridad Social** para todos los ciudadanos, que garantice la **asistencia y prestaciones sociales** suficientes ante situaciones de necesidad, **especialmente** en caso de **desempleo**. La **asistencia y prestaciones complementarias** serán **libres**.

Artículo 42. Españoles en el extranjero

El Estado velará especialmente por la **salvaguardia** de los **derechos económicos y sociales** de los **trabajadores españoles en el extranjero** y **orientará** su **política** hacia su **retorno**.

El Estado:
art. 11 3. El Estado podrá concertar **tratados de doble nacionalidad** con los países **hispanoamericanos** y con aquellos que **hayan tenido o tengan una particular vinculación** con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, **podrán naturalizarse** los españoles **sin perder su nacionalidad de origen**.
art. 42

Artículo 43. Salud

1. Se reconoce el **derecho a la protección de la salud**.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la **salud pública** a través de **medidas preventivas** y de las **prestaciones y servicios** necesarios. La **ley** establecerá los **derechos y deberes** de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la **educación sanitaria**, la **educación física** y el **deporte**. Asimismo facilitarán la **adecuada utilización del ocio**.

Artículo 44. Cultura

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el **acceso a la cultura**, a la que **todos** tienen **derecho**.
2. Los poderes públicos promoverán la **ciencia** y la **investigación científica y técnica** en **beneficio del interés general**.

Artículo 45. Medio ambiente

1. **Todos** tienen el **derecho a disfrutar** de un **medio ambiente** adecuado para el desarrollo de la persona, así como el **deber de conservarlo**.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

2. Los poderes públicos velarán por la **utilización racional** de todos los **recursos naturales**, con el fin de **proteger y mejorar** la **calidad de la vida** y **defender y restaurar** el **medio ambiente**, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán **sanciones penales** o, en su caso, **administrativas**, así como la obligación de **reparar el daño** causado.

**Artículo 46. Patrimonio histórico**

Los poderes públicos garantizarán la **conservación** y promoverán el **enriquecimiento** del **patrimonio histórico, cultural y artístico** de los **pueblos de España** y de los **bienes** que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La **ley penal sancionará** los atentados contra este patrimonio.

garantizarán - **conservación**
promoverán - **enriquecimiento**

Artículo 47. Vivienda

 Todos los **españoles** tienen **derecho a disfrutar de una vivienda** digna y adecuada. Los **poderes públicos** **promoverán** las **condiciones** necesarias y establecerán las **normas** pertinentes para hacer efectivo este derecho, **regulando la utilización del suelo** de acuerdo con el interés general para **impedir la especulación**. La **comunidad** participará en las **plusvalías** que genere la acción urbanística de los entes públicos.

**Artículo 48. Juventud**

Los poderes públicos promoverán las **condiciones** para la **participación libre y eficaz** de la **juventud** en el **desarrollo político, social, económico y cultural**.

Artículo 49. Discapacidad

1. Las **personas con discapacidad** ejercen los **derechos** previstos en este Título en condiciones de **libertad e igualdad** reales y efectivas. Se regulará por **ley** la **protección especial** que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los **poderes públicos** **impulsarán** las **políticas** que garanticen la **plena autonomía personal** y la **inclusión social** de las **personas con discapacidad**, en **entornos universalmente accesibles**. Asimismo, **fomentarán** la **participación** de sus organizaciones, en los términos que la **ley** establezca. Se atenderán **particularmente** las **necesidades específicas** de las **mujeres** y los **menores con discapacidad**.

**Artículo 50. Pensiones**

Los poderes públicos garantizarán, mediante **pensiones adecuadas** y periódicamente **actualizadas**, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un **sistema de servicios sociales** que atenderán sus **problemas** específicos de **salud, vivienda, cultura y ocio**.

garantizan - **pensiones**
promoverán - **SSS**

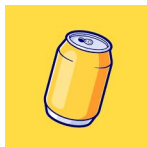
**Artículo 51. Consumidores**

1. Los **poderes públicos** garantizarán la **defensa de los consumidores y usuarios**, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la **seguridad**, la **salud** y los legítimos **intereses económicos** de los mismos.

2. Los **poderes públicos** promoverán la **información** y la **educación** de los **consumidores y usuarios**, **fomentarán** sus **organizaciones** y oírán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la **ley** establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la **ley** regulará el **comercio interior** y el **régimen de autorización** de **productos comerciales**.

garantizarán - **defensa**
promoverán - **info y edu**

**Artículo 52. Organizaciones profesionales**

La **ley** regulará las **organizaciones profesionales** que contribuyan a la **defensa** de los **intereses económicos** que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser **democráticos**.

art.6 , art.7 , art.52
estructura interna y funcionamiento- **democrático**



SUSPENSIÓN (Art. 55)									
Tipo	Artículos								
General	17	18.2	18.3	19	20.1 a) y d)	20.5	21	28.2	37.2
	Libertad y seguridad	Domicilio inviolable	Secreto de las comunicaciones	Residencia y circulación	a) PIO pco d) Info VERAZ	Secuestro de publicaciones	Reunión	Huelga	Medidas COCO
Individual (bandas armadas o terroristas)	17.2	18.2	18.3						
	Detención preventiva	Domicilio inviolable	Secreto de las comunicaciones						

GARANTÍAS (Art. 53)			
Capítulo II (Art. 14 - 38)	Derechos y libertades	Vinculan a todos los POP	Recurso inconstitucionalidad
Art. 14 + Sección 1ª (Art. 15 - 29)	Libertades y derechos	1º T. Ordinarios	Principios: preferencia y sumariedad
		2º T. Constitucional	Recurso de amparo
Capítulo III (Art. 39 - 52)	Reconocimiento, respeto y protección de los principios	Jurisdicción ordinaria	Legislación positiva, práctica judicial, actuación de los POP

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53. Garantía

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54. Defensor del pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55. Suspensión

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

art. 56
X
art. 65

TÍTULO II
De la Corona

art. 56,64,65 - refrenado
art. 57-61 - sucesión, regencia y tutela
art. 62-63 - funciones

Artículo 56. Jefes del estado

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

Rey = Jefe del estado
Título = Rey de España

Título II - Artículos 59 y 60		
	REGENTE (Capacidad política)	TUTOR (Capacidad civil)
Ejercicio	Por mandato constitucional y en nombre del Rey	Incompatible con cargo político
Requisitos	Español	Español de nacimiento
	Mayor de edad	Mayor de edad
Preferencia	1º Padre o madre	Testamento
	2º Pariente mayor edad más próximo	Padre o madre viudos
	3º Nombran las Cortes (1 - 3 - 5)	Nombran las Cortes (no puede acumularse R y T, salvo en padre, madre o ascendientes directos)

INVOLABLES

- Rey (art.56.3)
- Cortes (art. 66.3)
- Diputados y senadores (art. 71.1)

**BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA**

3. La persona del Rey es **inviolable** y **no** está sujeta a **responsabilidad**. Sus **actos** estarán **siempre** **refrendados** en la forma establecida en el **artículo 64**, **careciendo de validez** sin dicho refrendo, **salvo** lo dispuesto en el **artículo 65**, 2.

Artículo 57. Sucesión

1. La Corona de España es **hereditaria** en los **sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón**, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el **orden regular de primogenitura y representación**, siendo **preferida** **siempre** la **línea anterior** a las posteriores; en la misma línea, el **grado más próximo** al más remoto; en el mismo grado, el **varón a la mujer**, y en el mismo sexo, la **persona de más edad** a la de menos.

2. El Príncipe heredero, **desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento**, tendrá la dignidad de **Príncipe de Asturias** y los **demás títulos** vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. **Extinguidas todas las líneas** llamadas en Derecho, las **Cortes Generales** proveerán a la **sucesión** en la Corona en la **forma que más convenga a los intereses de España**.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran **matrimonio contra la expresa prohibición** del Rey **(y)** de las Cortes Generales, quedarán **excluidas** en la **sucesión** a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las **abdikaciones y renunciaciones** y cualquier **duda de hecho o de derecho** que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una **ley orgánica**.

Artículo 58. Reina

La **Reina consorte** o el consorte de la Reina **no** podrán asumir **funciones constitucionales**, **salvo** lo dispuesto para la **Regencia**.

Artículo 59. Regencia

1. Cuando el Rey fuere **menor de edad**, el **padre o la madre** del Rey y, en su defecto, el **pariente mayor de edad más próximo** a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la **Regencia** y la ejercerá **durante** el tiempo de la **minoría de edad del Rey**.

2. Si el Rey se **inhabilitare** para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, **entrará a ejercer inmediatamente la Regencia** el Príncipe heredero de la Corona, **si fuere mayor de edad**. **Si no lo fuere**, se procederá de la **manera prevista** en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere **ninguna persona** a quien corresponda la **Regencia**, ésta **será nombrada por las Cortes** Generales, y se compondrá de **una, tres o cinco personas**.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser **español y mayor de edad**.

5. La Regencia se ejercerá por **mandato constitucional** y siempre **en nombre del Rey**.

Artículo 60. Tutoria

1. Será **tutor** del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y **español (de nacimiento)**, si no lo hubiese nombrado, será tutor el **padre o la madre** **mientras permanezcan viudos**. En su defecto, lo **nombrarán** las **Cortes** Generales, pero **no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor** sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la **tutela** es también **incompatible con** el de **todo cargo o representación política**.

Artículo 61. Juramento

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará **juramento** de **desempeñar fielmente** sus **funciones**, **guardar y hacer guardar** la Constitución y las **leyes** y **respetar** los **derechos** de los **ciudadanos** y de las **Comunidades Autónomas**.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo **juramento**, así como el de **fidelidad** al Rey.





T. II - Funciones del Rey		
Art. 56	Jefe del Estado	símbolo de su unidad y permanencia
	Arbitra y modera	funcionamiento regular de las instituciones
	La más alta representación del Estado	en las relaciones internacionales
	Funciones que le atribuyen expresamente	<u>CE</u> y <u>leyes</u>
Art. 62	<u>Sancionar</u> y <u>promulgar</u>	<u>leyes</u>
		(Y disolver) Cortes
	<u>Convocar</u>	elecciones referéndum
	<u>Proponer</u> , <u>nombrar</u> y <u>poner fin</u> a sus funciones	candidato Presi Gobierno
	<u>Nombrar</u> y <u>separar</u>	miembros del Gobierno a propuesta del Presi Gobierno
	<u>Expedir</u>	decretos acordados en Consejo de Ministros
	<u>Ser informado</u>	asuntos de Estado
	<u>Presidir</u>	sesiones Consejo de Ministros a petición del Presi Gobierno
	Mando supremo	FFAA
	Ejercer derecho de gracia	no indultos generales
Art. 63	Alto Patronazgo	Reales Academias
		<u>embajadores</u>
	Acreditar	otros representantes diplomáticos representantes extranjeros en España
	Manifestar el consentimiento	obligarse internacionalmente por medio de <u>tratados</u>
	Declarar la guerra y hacer la paz	previa autorización de las <u>Cortes</u>

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del **Presidente**, de los **Vicepresidentes**, en su caso, de los **Ministros** y de los **demás miembros** que establezca la ley.

Consejo de ministros

- art. 62.f): Rey expide decretos acordados
- art. 62.g): Rey preside sus sesiones
- art. 88: Aprobación de proyectos
- art. 112: Deliberación previa cuestión confianza
- art. 115.1: Deli. previa disolución Congreso
- art. 116.2: Decreto estado de alarma
- art. 116.3: Decreto estado de excepción

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 62. Funciones Rey

Corresponde al Rey:

- Sancionar y promulgar las leyes.
- Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63. Acreditaciones

- El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
- Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
- Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendado

- Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
- De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. Excepción refrendo

Refrendo: acción de ratificar o aprobar algo con una firma

- El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
- El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

POTESTADES

- Legislativa -> Cortes T.III
- Ejecutiva -> Gobierno T.IV
- Judicial -> CGPJ T.VI

Artículo 66. Cortes G.

- Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
- Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
- Las Cortes Generales son inviolables.

INVOLABLES

- Rey (art. 56.3)
- Cortes(art. 66.3)
- Diputados y senadores(art. 71.1)

CONGRESO y SENADO

Título III · Artículos 68 y 69 ·

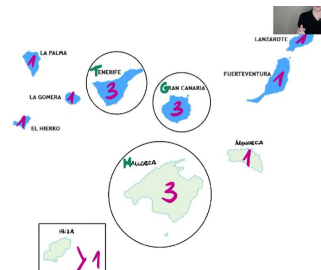


CONGRESO

SENADO



Composición	$300 \leq x \leq 400$	Cámara de representación territorial
Sufragio	universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la <u>ley</u>	en los términos que establezca una <u>ley orgánica</u>
Miembros por provincia	criterios de representación proporcional	4 senadores / provincia
Ceuta y Melilla	1 diputado x Ceuta 1 diputado x Melilla	2 senadores x Ceuta 2 senadores x Melilla
Provincias y CCAA	La <u>circunscripción electoral</u> es la provincia . Representación mínima inicial y distribución en proporción a la población	1 / CCAA + 1 / 1.000.000 habitantes Provincias insulares: 16 senadores (3 Gran Canaria, 3 Mallorca, 3 Tenerife, 1 Ibiza-Formentera, el resto 1 cada una)
Mandato	4 años Termina: a los 4 años, o el día de disolución de la Cámara	
Elecciones	entre 30 y 60 días desde terminación mandato convocado dentro 25 días siguientes elecciones	



¿Quién designa?
1º Asamblea legislativa
2º Órgano colegiado superior CCAA

NO
-mandato imperativo
-vinculan(reuniones sin convocatoria)
-inculpados/procesados(sin autorización)

Incompatibilidades (Art. 67.1)

Dip. 🇪🇸 + Senador 🇪🇸 = ❌
Dip. 🇪🇸 + Dip. Auto 🚗 = ❌
Dip. 🚗 + Senador 🇪🇸 = ✅

Artículo 67. Miembros

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales **no estarán ligados por mandato imperativo**.
3. Las **reuniones** de Parlamentarios que se celebren **sin convocatoria reglamentaria** **no vincularán** a las Cámaras, y **no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios**.

Artículo 68. Congreso

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5. **Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.**
* La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los **españoles que se encuentren fuera del territorio de España.**
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69. Senado

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. **La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.**
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70. Ley electoral

1. La ley electoral determinará las **causas de inelegibilidad e incompatibilidad** de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
 - a) A los componentes del **Tribunal Constitucional**.
 - b) A los **altos cargos** de la Administración del Estado que determine la ley, con la **excepción de los miembros del Gobierno**.
 - c) Al **Defensor del Pueblo**.
 - d) A los **Magistrados, Jueces y Fiscales en activo**.
 - e) A los **militares profesionales** y miembros de las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo**.

-Ministros(excepción)
-S. Estado
-Subsecretaría
-Directores gnrls

ART. 73 Y ART. 74

Las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

SESIONES

AA. 73

ORDINARIAS

sept-dic
*están al revés
Feb-junio



EXTRAORDINARIAS



orden día
clausurada

AA. 74

CONJUNTAS

AA. 72.2
preside: (ilustración de un rey)

may. (ilustración de una cámara) + may. (ilustración de una cámara)

↓ si no...

Comisión Mixta

↓ si no...

may. absolut Congreso

Comisión Mixta

Senado

Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

156. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.



→ para competencias no legislativas T.II

- AA. 94.1 — Tratados } inicia CON
- AA. 145.2 — cooperación entre CCAA } inicia SEN
- AA. 156.2 — Fondo de Compensación } inicia SEN

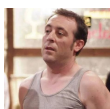
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA



f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial en los términos que establezca la ley electoral.



Artículo 71. Inviolabilidad



INVOLABLES
-Rey (art. 56.3)
-Cortes(art. 66.3)
-Diputados y senadores(art. 71.1)

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72. Presidentes cámaras

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73. Sesiones

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74. Sesión conjunta

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75. Pleno y comisiones

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Cámaras

establecen: reglamentos
aprueban: presupuestos
regulan: Estatuto personal

Fin

ESQUEMA
ARRIBA

-Sucesión de la
corona
-Nombramiento del
regente y tutor

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA**Artículo 76. Comisiones de investigación**

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77. Peticiones

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78. Diputación permanente

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79. Acuerdos

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Artículo 80. Sesiones plenarias

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81. Leyes orgánicas

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Ley Org - mayoría absoluta
Ley - mayoría simple

DECRETOS: normas con rango de ley

Título III · Artículos 82 y 86

Decretos Legislativos		Decretos-leyes
Sí: Cortes -- Gobierno	previa delegación	No
Materia concreta	Características	Provisionales
Fijación del plazo		A debate y votación del Congreso
Materias de leyes orgánicas	Límites	Ordenamiento instituciones básicas
Subdelegación a autoridades		Derecho, deberes y libertades T. I
		Régimen CCAA
	Vías	Derecho electoral general
Ley ordinaria - texto refundido		Extraordinaria y urgente necesidad
Ley de bases - texto articulado		

siguientes promulg

30 DIAS

-Congreso:
convalidación o
derogación
-Cortes: tramitar
de urgencia

Ley ordinaria - texto refundido

Ley de bases - texto articulado

~ consonante - vocal

Artículo 83. Ley de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

ámbito normativo

Artículo 82. Delegación legislativa

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83. Ley de bases

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84. Derogación

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85. Decretos legislativos

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86. Decretos-leyes

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87. Iniciativa legislativa

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley,

!
 Ley de bases - articulado
 ordinaria - refundido



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

delegando ante dicha Cámara un **máximo de tres miembros** de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la **iniciativa popular** para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán **no menos de 500.000 firmas acreditadas**. **No** procederá dicha iniciativa en materias propias de **ley orgánica, tributarias o de carácter internacional**, ni en lo relativo a la **prerrogativa de gracia**.

NO

-Ley org.
-Ley tributaria
-Ley internacional
-Prerrogativa de gracia

Artículo 88. **Proyectos de ley**

Los proyectos de ley serán aprobados **en Consejo de Ministros**, que **los someterá al Congreso**, acompañados de una **exposición de motivos** y de los **antecedentes** necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89. **Proposiciones de ley**

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los **Reglamentos de las Cámaras**, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la **iniciativa legislativa** en los términos regulados por el **artículo 87**.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el **artículo 87**, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90. **Procedimiento legislativo**

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el **Congreso** de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El **Senado** en el plazo de **dos meses**, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por **mayoría absoluta**. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el **Congreso** ratifique por **mayoría absoluta** en caso de veto, el texto inicial, o por **mayoría simple** una vez transcurridos **dos meses** desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por **mayoría simple**.

3. El plazo de **dos meses** de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de **veinte días naturales** en los proyectos declarados **urgentes** por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91. **Sanción rey**

El **Rey** **sancionará** en el plazo de **quince días** las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las **promulgará** y ordenará su inmediata **publicación**.

Artículo 92. **Referendum**

1. Las **decisiones políticas** de **especial trascendencia** podrán ser sometidas a **referéndum consultivo** de todos los ciudadanos.

2. El referéndum será convocado por el **Rey**, **mediante propuesta del Presidente del Gobierno**, previamente **autorizada por el Congreso** de los Diputados.

3. Una **ley orgánica** regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta **Constitución**.



CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93. **Tratados internacionales**

Mediante **ley orgánica** se podrá **autorizar la celebración de tratados** por los que se atribuya a una **organización o institución internacional** el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la **garantía del cumplimiento de estos tratados** y de las **resoluciones emanadas** de los **organismos internacionales o supranacionales** titulares de la cesión.

2. Congreso — presentar enmiendas ^{totalidad} ^{15 días}
- Art. 100 Reglamento -



3. Senado: A) 2 meses ^{enmienda may. simple}
^{veta may. abs.}



B) 20 días naturales

4. Congreso: 1ª votación - mayoría absoluta
2ª votación - mayoría simple (2 meses)



PLAZOS PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Título III · Capítulo 2º · Artículos 90 y 91

15 días	Congreso - presentación enmiendas
	Rey - sanción leyes
20 días	Senado - vetar/enmendar proyectos urgentes
	Leyes en vigor (tras completa publicación BOE)
2 meses	Senado - vetar/enmendar
	Congreso - ratificación proyecto

Art. 90

ART. 90

Art. 91

Tres vías para la realización de Tratados

AA. 93 Autorización por LO →



si en el Tratado se ceden competencias derivadas de la CE a una organización int.

AA. 94.1 Autorización Cofes →



Político
Militar
Integridad territorial / Prolife
Obligaciones financieras
Derogación



AA. 94.2 Informar al C y S →



cuando el Tratado ha sido concluido y no es sobre Po DMO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 94. Consentimiento de tratados

1. La **prestación del consentimiento del Estado** para obligarse por medio de **tratados o convenios** requerirá la **previa autorización** de las **Cortes Generales**, en los siguientes casos:

- Tratados** de carácter **político**.
- Tratados o convenios** de carácter **militar**.
- Tratados o convenios** que afecten a la **integridad territorial** del Estado o a los **derechos y deberes** fundamentales establecidos en el Título I.
- Tratados o convenios** que impliquen **obligaciones financieras** para la Hacienda Pública.
- Tratados o convenios** que supongan **modificación o derogación** de **alguna ley** o exijan **medidas legislativas** para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán **inmediatamente informados** de la **conclusión** de los restantes **tratados o convenios**.

Artículo 95. Contradicción tratados

1. La **celebración** de un tratado internacional que contenga **estipulaciones contrarias** a la Constitución exigirá la **previa revisión constitucional**. ***art.10 reforma constitucional**

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras **puede requerir** al **Tribunal Constitucional** para **que declare si existe o no** esa **contradicción**.

Artículo 96. Tratados en el ordenamiento interno

1. Los **tratados internacionales** **válidamente celebrados**, **una vez publicados oficialmente** en España, formarán parte del **ordenamiento interno**. Sus disposiciones sólo podrán ser **derogadas, modificadas o suspendidas** en la **forma prevista** en los **propios tratados** o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la **denuncia** de los **tratados y convenios** internacionales se utilizará el mismo **procedimiento** previsto para su aprobación en el **artículo 94**.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

DIRIGE

- Política interior y exterior
- Admin. civil y militar
- Defensa del Estado

EJERCE

- Función ejecutiva
- Potestad reglamentaria

Artículo 97. Gobierno

El Gobierno dirige la **política interior y exterior**, la **Administración civil y militar** y la **defensa del Estado**. Ejerce la **función ejecutiva** y la **potestad reglamentaria** de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 106. Control potestad

- Los **Tribunales** **controlan** la **potestad reglamentaria** y la **legalidad** de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

Artículo 98. Composición

1. El Gobierno **se compone** del **Presidente** de los **Vicepresidentes**, en su caso, de los **Ministros** y de los **demás miembros** que establezca la ley.

2. El Presidente **dirige** la **acción del Gobierno** y **coordina** las **funciones** de los **demás miembros** del mismo, **sin perjuicio** de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno **no** podrán ejercer **otras funciones representativas** que las propias del mandato parlamentario, **ni** cualquier otra **función pública** que no derive de su cargo, **ni** actividad profesional o mercantil alguna.

4. La **ley** regulará el **estatuto e incompatibilidades** de los miembros del Gobierno.

Artículo 99. Elecciones

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, **el Rey**, **previa consulta con** los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y **a través del** Presidente del Congreso, **propondrá un** candidato a la Presidencia del Gobierno.

1º

DEL GOBIERNO

Título IV · Artículos 97 y 98

Quién

Qué

Gobierno

Dirige	Política interior y exterior
	Administración civil y militar
Ejerce	Defensa del Estado
	Función ejecutiva
	Potestad reglamentaria

Presidente

Dirige	Acción del Gobierno
Coordina	Funciones de los demás miembros

DEL GOBIERNO

Título IV · Artículo 99 · Elección del Presidente

1º

El Rey

propone un candidato

2º

El candidato

expone el programa político

3º

El Congreso

otorga confianza x mayoría absoluta

no otorga confianza - nueva votación (48h - mayoría simple)

4º a)

Sucesivas propuestas

4º b)

El Rey

nombra presidente

disuelve y convoca nuevas elecciones

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

2º 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior **expondrá** ante el Congreso de los Diputados el **programa político** del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3º 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la **mayoría absoluta** de sus miembros, otorgare su **confianza** a dicho candidato, **el Rey le nombrará Presidente**. De **no alcanzarse dicha mayoría**, se someterá la misma propuesta a **nueva votación** cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la **mayoría simple**.

4º a) 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán **sucesivas propuestas** en la forma prevista en los apartados anteriores.

4º b) 5. Si transcurrido el plazo de **dos meses**, **a partir de la primera votación de investidura**, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey **disolverá** ambas Cámaras y convocará **nuevas elecciones** **con el refrendo** del **Presidente del Congreso**.

Artículo 100. **Nombramiento**

Los **demás miembros** del Gobierno serán **nombrados y separados por el Rey**, **a propuesta de su Presidente**.

Artículo 101. **Cese**

1. El Gobierno **cesa** **tras** la celebración de **elecciones** generales, en los casos de **pérdida** de la **confianza** parlamentaria previstos en la Constitución, o por **dimisión o fallecimiento** de su Presidente.

2. El Gobierno cesante **continuará en funciones** **hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno**.

Artículo 102. **Responsabilidad criminal**

1. La **responsabilidad criminal** del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la **Sala de lo Penal del Tribunal Supremo**.

2. Si la **acusación** fuere por **traición** o por cualquier **delito contra la seguridad** del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por **iniciativa** de la **cuarta parte** de los miembros del Congreso, y con la **aprobación** de la **mayoría absoluta** del mismo.

3. La **prerrogativa real de gracia** **no** será **aplicable** a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103. **Admin pública**



1. La Administración Pública sirve **con objetividad** los intereses generales y actúa de acuerdo con los **principios** de **eficacia**, **jerarquía**, **descentralización**, **desconcentración** y **coordinación**, **con sometimiento pleno** a la **ley** y al **Derecho**.

2. Los órganos de la Administración del Estado son **creados, regidos y coordinados** de acuerdo con la **ley**.

3. La **ley** regulará el **estatuto** de los funcionarios públicos, el **acceso** a la función pública de acuerdo con los **principios de mérito y capacidad**, las **peculiaridades** del ejercicio de su derecho a sindicación, el **sistema de incompatibilidades** y las **garantías** para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104. **FCS**

1. Las **Fuerzas y Cuerpos de seguridad**, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión **proteger** el **libre ejercicio** de los **derechos y libertades** y **garantizar** la **seguridad ciudadana**.

2. Una **ley orgánica** determinará las **funciones**, **principios básicos** de actuación y **estatutos** de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105. **Audiencia, acceso y procedimiento**

La **ley** regulará:

inicia-1/4
aprueban-absolut

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

a) La **audiencia** de los ciudadanos, **directamente o a través de las organizaciones y asociaciones** reconocidas por la **ley**, en el **procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas** que les afecten.

b) El **acceso** de los ciudadanos **a los archivos y registros administrativos**, **salvo** en lo que afecte a la **seguridad y defensa del Estado**, la **averiguación de los delitos** y la **intimidad** de las personas.

c) El **procedimiento** a través del cual deben producirse los **actos administrativos**, **garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado**.

Artículo 106. Control potestad

1. Los **Tribunales controlan** la **potestad reglamentaria** y la **legalidad** de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la **ley**, tendrán **derecho** a ser **indemnizados** por **toda lesión** que sufran en cualquiera de sus **bienes y derechos**, **salvo** en los **casos de fuerza mayor**, siempre que la **lesión** sea **consecuencia** del **funcionamiento** de los **servicios públicos**.

Artículo 107. Consejo de Estado

El **Consejo de Estado** es el **supremo órgano consultivo** del **Gobierno**. Una **ley orgánica** regulará su **composición y competencia**.

TÍTULO V**De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales****Artículo 108. Gestión política**

El **Gobierno** responde **solidariamente** en su gestión política **ante el Congreso** de los Diputados.

Artículo 109. Comisiones y cámaras - info y ayuda

Las **Cámaras y sus Comisiones** **podrán recabar** a través de los **Presidentes de aquéllas**, la **información y ayuda** que precisen del **Gobierno** y de sus **Departamentos** y de cualesquiera **autoridades** del **Estado** y de las **Comunidades Autónomas**.

Artículo 110. Cámaras y comisiones - sesiones

1. Las **Cámaras y sus Comisiones** **pueden reclamar** la **presencia** de los **miembros** del **Gobierno**.

2. Los **miembros** del **Gobierno** **tienen acceso a** las **sesiones** de las **Cámaras** y a sus **Comisiones** y la **facultad de hacerse oír** en ellas, y **podrán solicitar que informen** ante las mismas **funcionarios** de sus **Departamentos**.

Artículo 111. Interpretaciones y preguntas

1. El **Gobierno** y cada uno de sus **miembros** están **sometidos a** las **interpelaciones y preguntas** que se le formulen en las **Cámaras**. Para esta clase de debate los **Reglamentos** establecerán un **tiempo mínimo semanal**.

2. Toda **interpelación** **podrá dar lugar a una moción** en la que la **Cámara** manifieste su posición.

Artículo 112. Cuestión de confianza

El **Presidente del Gobierno**, **previa deliberación del Consejo de Ministros**, puede plantear ante el **Congreso de los Diputados** la **cuestión de confianza** sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la **mayoría simple** de los **Diputados**.

Cuestión de **confianza** - mayoría **simple**
Moción de **censura** - mayoría **absoluta**

CONTROL Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Título V · Artículos 108 al 114

Control político	Información y ayuda	Las <u>Cámaras</u> y sus <u>Comisiones</u> podrán recabar, a través de los <u>Presidentes</u> , lo que precisen del <u>Gobierno</u>
	Interpelaciones y preguntas	El <u>Gobierno</u> y sus miembros están sometidos a lo que les formulen las <u>Cámaras</u>
Responsabilidad política (el <u>Gobierno responde</u> solidariamente ante el <u>Congreso</u>)	CUESTIÓN DE CONFIANZA (del <u>Presidente</u> hacia el <u>Congreso</u>)	SÍ: mayoría simple NO: dimisión al Rey + designación de nuevo Presidente
	MOCIÓN DE CENSURA (del <u>Congreso</u> hacia el <u>Gobierno</u>)	mayoría absoluta del Congreso
		1/10 <u>diputados</u> + un <u>candidato</u> Votación: 5 días desde la presentación (2 primeros = alternativas)

Cuestión de **confianza** - mayoría **simple**
Moción de **censura** - mayoría **absoluta**

Art. 66.2 - control de la acción del Gobierno: las Cortes
Art. 113.1 - Responsabilidad política: puede exigirla el Congreso
Art. 108 - el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 113. **Moción de censura**

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la **moción de censura**.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114. **Dimisión**

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una **moción de censura**, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115. **Disolución**

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la **disolución** del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
2. La **propuesta de disolución** no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116. **Estados de alarma, excepción y sitio**

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El **estado de alarma** será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
3. El **estado de excepción** será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El **estado de sitio** será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la **disolución del Congreso** mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
- Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

ESTADOS ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

Título V · Artículo 116

Supuesto	Declaración	Requisito	Plazo	Efectos
ESTADO DE ALARMA 	Gobierno , x <u>Decreto</u> en Consejo de Ministros 	dando cuenta al Congreso 	15 días	Limitación de derechos fundamentales
			prórroga , previa autorización del Congreso	
ESTADO DE EXCEPCIÓN 	Gobierno , x <u>Decreto</u> en Consejo de Ministros 	previa autorización del Congreso 	30 días	Suspensión de derechos fundamentales
			prórroga , previa autorización del Congreso	
ESTADO DE SITIO 	Congreso , x mayoría absoluta	a propuesta exclusiva del Gobierno 	No definido, pero el Congreso tiene que determinar su duración	Suspensión de derechos fundamentales

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Artículo 121.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134.

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

- a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b) La delimitación de su territorio.
- c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

- 1.^a Organización de sus instituciones de autogobierno.
- 2.^a Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
- 3.^a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- 4.^a Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
- 5.^a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
- 6.^a Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
- 7.^a La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
- 8.^a Los montes y aprovechamientos forestales.
- 9.^a La gestión en materia de protección del medio ambiente.
- 10.^a Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
- 11.^a La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
- 12.^a Ferias interiores.
- 13.^a El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
- 14.^a La artesanía.
- 15.^a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
- 16.^a Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
- 17.^a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- 18.^a Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- 19.^a Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- 20.^a Asistencia social.
- 21.^a Sanidad e higiene.
- 22.^a La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- 1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
- 2.^a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
- 3.^a Relaciones internacionales.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

4.^a Defensa y Fuerzas Armadas.

5.^a Administración de Justicia.

6.^a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.^a Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.^a Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.^a Hacienda general y Deuda del Estado.

15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.^a Estadística para fines estatales.

32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 154.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

- a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.
- b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
- c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
- d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
- e) El producto de las operaciones de crédito.

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Disposición adicional primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Disposición adicional segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Disposición adicional tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Disposición adicional cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Disposición transitoria primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Disposición transitoria segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Disposición transitoria tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Disposición transitoria cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Disposición transitoria quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Disposición transitoria sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Disposición transitoria séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

- a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
- b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
- c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Disposición transitoria octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

Disposición transitoria novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Disposición derogatoria.

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

Disposición final.

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

POR TANTO,

MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO.

PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.

JUAN CARLOS

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES

Antonio Hernández Gil

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Fernando Álvarez de Miranda y Torres

EL PRESIDENTE DEL SENADO

Antonio Fontán Pérez

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.